

Decreto-Lei nº 44/T/75

Data de 1957 o regulamento de Selo de Assistência em vigor pelo que, a par da evidente necessidade da actualização de alguma das suas disposições, [entende o Governo consignar a totalidade da sua arrecadação ao Fundo de Assistência Social](#), com vista a uma autonomia tendente a evitar a dispersão de esforços e consequente apatia dos resultados que a sem duvida meritória acção dos organismos assistenciais actualmente existentes vem evidenciando.

Nesses termos;

O Governo de transição decreta:

Artigo 1.º Salvo as isenções constantes do presente regulamento, o selo de assistência é permanentemente devido em todo território do Estado, nos seguintes termos:

- a) Nos despachos das Alfandegas;
- b) Nos requerimentos, articulados, minutas impugnações e respostas a estas, representações, reclamações ou queixas, apresentados em Tribunais ou Repartições Publicas, bem como nos documentos e papeis a eles juntos;
- c) Nos bilhetes pagos de espectáculos, exposições, bailes, ou diversões, de qualquer natureza, realizados em teatros cinemas, salões jardins, parques, terraços e quaisquer outros lugares;
- d) Nas contas facturas e em todos os papéis em que se dê quitação ou que importem desobrigação de dinheiro, de valores, ou de qualquer objecto;
- e) Em licenças de qualquer natureza, passadas contra pagamentos de taxas por Repartições Públicas, corpos ou corporações administrativas;
- f) Nas certidões, certificados, públicas-formas e traslados;
- g) Nas procurações e substabelecimentos;
- i) Nos passaportes e salvos-condutos e suas revalidações;

Art. 2.º-1. O selo de assistência será vendido em todas as recebedorias das Finanças e nos estabelecimentos particulares cujos particulares se achem munidos do alvará de autorização a que se refere o artigo 49.º do Regulamento do Imposto de Selo, aprovado pelo Diploma Legislativo nº 466, de 26 de Dezembro de 1955.

2. À Repartição do Serviços de Finanças compete propor ao Ministro da Coordenação Económica novas emissões, sempre que as necessidades de consumo o exijam e bem assim proceder à sua distribuição por todas as recebedorias de Finanças.

Art. 3.º- 1. O selo de assistência será impresso na Imprensa Nacional ou no exterior segundo os modelos e taxas fixadas no artigo seguinte.

2. Em caso de necessidade, poderá ser autorizada, mediante despacho do Ministro da Coordenação Económica a utilização de estampilhas fiscais com a competente sobrecarga.

Art. 4.º O selo de assistência será de taxa de 1\$00, 2\$00, 3\$00 e 5\$00, impresso, respectivamente, a verde, vermelho, sépia e amarelo, sendo o respectivo desenho idêntico aos dos selos postos em vigor pelo Diploma Legislativo n.º 246, de 4 de Maio de 1946.

Despachos Alfandegários

Art.º 5.º- Nos despachos feitos nas Alfandegas o selo incide independentemente do valor das mercadorias ou artigos despachados, sempre pela taxa fixa de 10\$00 em cada despacho.

Requerimentos e outros documentos

Art.º 6.º- 1. Em todos os requerimentos, articulados, minutas, impugnações, reclamações ou queixas, apresentadas em Tribunais ou Repartições Públicas, bem como nos documentos a eles anexos, é devido o selo de assistência de 2\$00.

2. Quando os documentos a que se refere este artigo, forem assinados por mais de um indivíduo, o selo será devido tantas vezes quantas as assinaturas que contenham.

Art. 7.º São isentos do selo de assistência todos os requerimentos e documentos em que por disposição expressa da lei, paralelamente se verifique isenção do imposto de Selo.

Bilhetes de Espectáculos

Art.8.º O selo nos bilhetes pagos, de espectáculos, exposições ou de diversões de qualquer natureza, realizados em teatros, cinemas, salões, jardins, parques, ou outros lugares, promovidos por indivíduos, empresas, industriais ou associações recreativas ou desportivas, é devido sempre em relação a cada entrada a que os bilhetes derem direito, ou seja por pessoa ou por espectáculo, a razão de 1\$00 por cada entrada, excepto quanto a bailes públicos, em que a taxa será de 5\$00.

Art. 9.º -1. O selo a que se refere o artigo anterior é devido em todas as entradas ou bilhetes, ainda que vendidos, por assinatura ou utilizados pelo próprio accionistas ou donos das sociedades ou empresas, ou pelas comissões de sócios das associações de recreio que promovam os espectáculos, podendo ser pago por estampilha, por venda ou por avença, nos termos e na forma em que o possa ser o Imposto de Selo.

2. Só ficam exceptuados da regra deste artigo os bilhetes destinados à entrega das autoridades ou funcionários que, nos termos da legislação vigente, tenham franca entrada nos recintos das diversões por virtude dos seus cargos e especiais atribuições.

Art. 10.º Em caso algum poderá ser concedida isenção do selo de assistência nos bilhetes de espectáculos, excepto quando promovidos a favor de estabelecimentos de beneficência, caridade ou de assistência escolar, quando devidamente autorizados pela autoridade competente, se for caso disso.

Contas facturas e documentos de quitação

Art. 11.º O selo de assistência é sempre devido nas contas, facturas e em todos os papéis ou documentos em que se dê quitação ou que importem desobrigação de dinheiro, de valores ou de quaisquer objectos na proporção seguinte, em função do valor:

De 500\$00 até 1000\$00.....	1\$00
De mais de 1000\$00 até 3000\$00.....	2\$00
De mais de 3000\$00 até 6000\$00.....	3\$00
De mais de 6000\$00 até 10000\$00.....	5\$00
Superior a 10000\$00.....	10\$00

Art. 12.º Para os efeitos do artigo anterior, consideram-se recibos, documentos de quitação e de desobrigação, não só os bilhetes senhas e documentos de cobrança dos preços de lugares de transporte que as empresas, qualquer que seja a sua denominação, entreguem aos passageiros para estes poderem utilizar os ditos lugares, como todos os documentos, como tal classificados, para o efeito de incidência do imposto do selo pelo respectivo regulamento e tabela em vigor.

Art. 13.º- 1. Pelo recibo de vencimentos, ordenados ou saldos, incluindo melhorias, emolumentos ou gratificações respeitantes a todos os funcionários do Estado, civis ou militares, e dos corpos administrativos, será o selo liquidado por desconto nas folhas ou títulos dos abonos, sobre o total ilíquido dos mesmos.

2. É aplicável ao caso deste artigo, o disposto no §§1.º e 2.º do artigo 179 do Regulamento do Imposto do Selo, aprovado pelo Diploma Legislativo n.º 466, de 26 de Dezembro de 1995.

Art. 14.º São isentos do selo de assistência os recibos dos pagamentos feitos à Fazenda Nacional, os recibos passados por funcionários e empregados públicos de importâncias que recebem, em razão do lugar, para pagamento de despesas do Estado, e bem assim todos os recibos que importam quitação ou desobrigação de dinheiro, valores ou qualquer objecto que, nos termos do regulamento e tabela do Imposto de Selo se achem expressamente isentos deste imposto.

Licenças

Art.15.º Em licenças de qualquer natureza, passadas por Repartições Públicas, corpos ou corporações administrativas, organismos de coordenação económica ou qualquer outra autoridade, mediante o pagamento de taxas, será devido, por cada uma, o selo de assistência de 10\$00.

Art. 16.º O selo de assistência devido em licenças será arrecadado nas mesmas condições em que o for o Imposto do Selo, sendo o regime de isenções o mesmo que estiver estabelecido para este fim e observando-se as disposições aplicáveis do capítulo XIX do regulamento respectivo.

Actos, contratos e documentos diversos

Art. 17.º Nas certidões, certificados, públicas-formas, procurações e substabelecimentos, é devido o selo de 5\$00.

Art. 18.º Nos contratos de arrendamento de prédios urbanos ou rústicos ou parte deles, quando feito por escrito particular, é devido o selo da taxa de 5\$00 a colar no original em seguida ao contexto e inutilizado pela assinatura do senhorio.

Art. 19.º O selo a apor nos passaportes e salvo-condutos e suas revalidações é da taxa de 10\$00, a colar no local destinado à assinatura do funcionário a quem competir a sua concessão e revalidação.

Disposições penais

Art. 20.º A falta ou insuficiência do selo de assistência constitui transgressão ao presente regulamento, que será autuada e punida nos mesmos termos em que o sejam as transgressões do regulamento e tabela do Imposto de Selo que à data vigorem.

Disposições gerais

Art. 21.º Salvo as formas especiais de liquidação estabelecidas por este regulamento, o selo de assistência será sempre pago por estampilha ou estampilhas necessárias para perfazer a taxa devida, inutilizadas nos termos do regulamento do Imposto do Selo.

Art. 22.º A responsabilidade pela falta ou insuficiência do selo de assistência nos termos do presente regulamento pertencerá as pessoas ou entidades consideradas pelo regulamento do Imposto do Selo responsáveis pela falta ou insuficiência deste Imposto.

Art. 23.º Em tudo o mais que neste regulamento não esteja expressamente estabelecido, consideram-se aplicáveis às disposições do Regulamento do Imposto do Selo que a data vigorar.

Art. 24.º Não está sujeito ao selo de assistência, em circunstância alguma o Estado, nem o estão os actos praticados por sua conta e interesse.

Art. 25.º O rendimento do selo de assistência e das multas aplicadas em execução do presente regulamento constitui receita do Fundo de Assistência Social.

Art. 26.º Este diploma entra em vigor no dia 1 de Julho de 1975. Art. 27.º Fica revogado o Diploma Legislativo nº 482, de 7 de Novembro de 1957.

Promulgado em 31 de Maio de 1975.

Publique-se.

O Primeiro-ministro e Ministro da Administração Interna e Coordenação Económica, Leonel Mário de Alva O Ministro da Educação e Cultura, Alda Neves da Graça do Espírito Santo.- O Ministro dos Assuntos Sociais e da Comunicação Social, Carlos Dias da Graça. O Ministro da Justiça, Manuel Quaresma dos Santos Costa .- O Ministro do

Trabalho, João de Alva Torres.- O Ministro do Equipamento Social e do Ambiente, José Maria Moreira de Azevedo.- O alto Comissário, António E.C. Pires Veloso.